

「교원 근무시간 면제 한도」 고시 제정 이유서

□ 제정 이유

- 「교원의 노동조합 설립 및 운영에 관한 법률(이하 '교원노조법')」 개정으로 교원 근무시간 면제제도*가 도입됨
(법률 제18924호, 2022.6.10. 공포, 2023.12.11. 시행)
- * (제도 개요) 「교원노조법」 제5조의2제1항에 따라 교원노동조합은 근무시간 면제 한도를 초과하지 않는 범위에서 같은 법 제6조제1항 각 호에 따른 교섭권자와의 협의·교섭, 고충처리, 안전·보건활동 및 건전한 노사관계 발전을 위한 노동조합의 유지·관리업무를 할 수 있음
- 교원 근무시간 면제한도는 「교원노조법」 제5조의2제2항에 따라 경제사회노동위원회 교원근무시간면제심의위원회에서 심의·의결하고,
 - 「교원노조법」 제14조제1항 및 「노동조합 및 노동관계조정법」 제24조의2제4항에 따라 고용노동부장관은 경제사회노동위원회 위원장이 통보한 교원 근무시간 면제 한도를 고시하여야 함
- 경제사회노동위원회에서 '24.10.28. 교원 근무시간 면제한도 의결 사항을 통보함에 따라 고시안을 마련함

□ 제정 주요 내용

- 「교원노조법」 제4조에 따라 설립된 교원 노동조합의 조합원 규모별 연간 근무시간 면제 시간 및 사용인원의 한도를 고시함